التَّبْيَانُ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ

الطبعة الأولى: ١٤٤٦هـ

الموافق: ٢٠٢٥م

هذه درة نفيسة، عامرة بالفوائد، متلألئة باللآلئ، عذبة الأسلوب.

المؤلف: عبد الغني محمد عثمان (أبو كنّاز)

حقوق الطبع محفوظة له

مقديشو صوماليا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِرَمَضَانَ فَضْلًا وَإِحْسَانًا، وَشَرَعَ لَنَا زَكَاةَ الْفِطْرِ تَطْهِيرًا وَتَزْكِيَةً، وَرَحْمَةً بِالضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فَلَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَيَفُوقُ الْعَدَّ وَالْإِحْصَاءَ، وَيَعْجِزُ عَنْ بَلُوغِهِ الْكَلَامُ وَالْبَيَانُ.

وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِ الْوَرَى، وَإِمَامِ الْهُدَى، خَيْرِ مَنْ عَبَدَ رَبَّهُ وَدَعَا، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا كِتَابِي المَوْسُوم بِـ" التِّبْيَانِ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ"، أَقْدِمُهُ وَقَلْبِي يَرْتَعِدُ خَشْيَةً، وَنَفْسِي تَشْعُرُ بِضَآلَتِهَا أَمَامَ عَظَمَةِ هَذَا الدِّينِ، فَمَا أَنَا إِلَّا ضَعِيفٌ فِي بَحْرِ الْعِلْمِ، قَلِيلُ الْفَهْمِ، ضَحْلُ الْإِدْرَاكِ، وَمَهْمَا جَهَدْتُ فَلَنْ أَكُونَ إِلَّا كَمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الْبَحْرِ قَطْرَةً، وَإِلَى السَّمَاءِ ذَرَّةً، أَتَطَلَّعُ إِلَى فَضْلِ رَبِّي، وَأَسْتَمْطِرُ رَحْمَتَهُ، وَأَلْتَمِسُ نَفَحَاتِ عَفْوِهِ وَسَتْرِهِ.

فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِنْ زَلَلْتُ فَحَسْبِي أَنَّنِي سَعَيْتُ بِقَلْبٍ يَرْجُو الْقُرْبَ وَنَفْسٍ تَبْتَغِي الْفَلَاحَ.

وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ بِي، وَدُعَاءُ وَالِدَيَّ الْكَرِيمَيْنِ، وَإِحْسَانُهُمَا إِلَيَّ، مَا خَطَّتْ يَدِي حَرْفًا، وَلَا جَرَى الْقَلَمُ فِي دَوَاةِ الْفِكْرِ، فَهُمَا – بَعْدَ اللَّهِ – سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ حَلَّ فِي حَيَاتِي، وَهُمَا الْجَذْوَةُ الَّتِي أَضَاءَتْ دَرْبِي، فَإِلَيْهِمَا أُهْدِي هَذَا الْجُهْدَ الْمُتَوَاضِعَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعْلِيَ ذِكْرَهُمَا، وَيَرْفَعَ قَدْرَهُمَا، وَيَجْزِيَهُمَا عَنِّي خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَيُدْخِلَهُمَا فِي ظِلِّ رَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ، وَأَنْ يَجْمَعَنِي بِهِمَا فِي دَارِ كَرَامَتِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذُرِّيَّتَهُمَا صَالِحَةً مُصْلِحَةً، تَحْمِلُ لَهُمَا مِنْ بَعْدِهِمَا دُعَاءً لَا يَنْقَطِعُ، وَصَدَقَاتٍ جَارِيَةً لَا تَفْنَى.

وَلَا أَنْسَى مَشَايِخِي الأَفَاضِلَ، الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى تَعْلِيمِنَا، وَغَرَسُوا فِي قُلُوبِنَا مَعَالِمَ الحَقِّ وَالهُدَى، وَبَذَلُوا مِنْ أَعْمَارِهِمْ لِنَنْهَلَ مِنْ نُورِ الْعِلْمِ. فَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنِّي وَعَنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ أَفْضَلَ الجَزَاءِ، وَجَعَلَ مَا عَلَّمُونَا زَادًا لَهُمْ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَنَوَّرَ قُبُورَهُمْ بِنُورِ الْإِيمَانِ، وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي عِلِّيِّينَ، وَجَمَعَنَا بِهِمْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

أَمَّا زَكَاةُ الفِطْرِ، فَهِيَ تَاجُ العِبَادَاتِ الخَاتِمَةِ لِرَمَضَانَ، وَلَطِيفَةٌ مِنْ لَطَائِفِ الشَّرِيعَةِ، تَجْبُرُ النَّقْصَ، وَتُبْلِغُ صَاحِبَهَا دَرَجَاتِ القَبُولِ. وَمَا أَجْمَلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

وَإِنِّي، وَإِنْ كُنْتُ أَقَلَّ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَضْعَفَهُمْ فَهْمًا، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الكِتَابُ مُتَوَاضِعًا خَاضِعًا أَمَامَ جَلَالِ العِلْمِ وَأَهْلِهِ، وَأَنْ يُسَاهِمَ وَلَوْ بِقَدْرِ نُقْطَةٍ فِي بِحَارِ الْفِقْهِ وَالْمَعْرِفَةِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ، وَاجْعَلْهُ زَادًا لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَلِمَشَايِخِي، وَمَنْ قَرَأَهُ وَنَفَعَ بِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ مِنْهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَتُجْزِلُ لَهُمُ الْمَثُوبَةَ وَالإِحْسَانَ.

وَآخِرُ دُعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

التَعْرِيْفُ

١. مِنْ مَعَانِي الزَّكَاةِ فِي اللُّغَةِ: الطَّهَارَةُ، النَّمَاءُ، الزِّيَادَةُ وَالبَرَكَةُ.

أَمَّا الفِطْرُ، فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِكَ: أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِفْطَارًا.

وَقَدْ أُضِيفَتِ الزَّكَاةُ إِلَى الفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا، وَقِيلَ لَهَا "فِطْرَةٌ" كَأَنَّهَا مِنَ الفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الخِلْقَةُ وَالطَّبِيعَةُ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا.

حِكْمَةُ مَشْرُوْعِيَتِهَا

شُرِعَتْ زَكَاةُ الفِطْرِ لِحِكَمٍ جَلِيلَةٍ وَمَقَاصِدَ عَظِيمَةٍ، تَجْمَعُ بَيْنَ مَصَالِحِ الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ، وَتُحَقِّقُ التَّكَافُلَ وَالتَّضَامُنَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الحِكَمِ:

١) تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَمَا قَدْ يَشُوبُ صِيَامَهُ مِنْ نَقْصٍ أَوْ خَلَلٍ.

٢) تَحْقِيقُ مَعْنَى المُوَاسَاةِ وَتَحْسِينُ أَحْوَالِ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَإِغْنَاؤُهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي يَوْمِ العِيدِ.

٣) إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُحْتَاجِينَ فِي يَوْمٍ يَفْرَحُ فِيهِ المُسْلِمُونَ، لِيَكُونَ عِيدًا لِجَمِيعِ فِئَاتِ المُجْتَمَعِ.

٤) تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَتَطْهِيرُ المَالِ وَتَعْوِيدُ المُسْلِمِ عَلَى البَذْلِ وَالعَطَاءِ.

٥) تَكْمِيلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ، وَتَحْصِيلُ المَزِيدِ مِنَ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ.

٦) إِظْهَارُ وَحْدَةِ المُسْلِمِينَ وَتَجْسِيدُ التَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي أَبْهَى صُوَرِهِ.

٧) شُكْرُ اللهِ تَعَالَى عَلَى نِعْمَةِ إِتْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالتَّوْفِيقِ لِطَاعَتِهِ.

الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا

رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

الحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ

ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»، وَهُوَ أَمْرٌ، وَالأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ.

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا فَقَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ. (١)

وَأَقَرَّهُ ابْنُ قُدَامَةَ نَقْلًا عَنِ الْمُؤَلِّفِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَدَاوُدَ يَقُولُونَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ،(٢) وَقَدْ اسْتَبْعَدَهُ الدَّسُوقِيُّ وَرَجَّحَ القَوْلَ بِالوُجُوبِ.(٣)

تَنْقَسِمُ الزَّكَاةُ إِلَى قِسْمَيْنِ عَظِيمَيْنِ

وهي:

١. القِسْمُ الأَوَّل: مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ (زَكَاةُ الفِطْرِ)

– وَهِيَ فَرِيضَةٌ عَلَى الْعَبْدِ لَا عَلَى الْمَالِ، تُوجَبُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الإِمْكَانِ.

– قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾﴾ (الأعلى: ١٤). (٤)

---

(١) الإجماع (ص: ٥٥)

(٢) المغني (٣/٥٥)

(٣) الدسوقي (١/٥٠٤)

(٤) قَالَ الحَافِظُ: وَثَبَتَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْفَلَاحِ لِمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوَاجِبَاتِ، قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. فتح الباري(٣/٣٦٨)

٢. القِسْمُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَالِ

– وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى:

– أَعْيَانٍ: كَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالحَيَوَانِ وَالزَّرْعِ.

– قِيمَةٍ: كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ وَالأَسْهُمِ.

شُرُوطُ وُجُوبِهَا

١. الإِسْلَامُ.

٢. وُجُودُ فَضْلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَعُولُ.

٣. دُخُولُ وَقْتِهَا: آخِرُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ العِيدِ.

وَقْتُ الإِخْرَاجِ

– الأَفْضَلُ: قَبْلَ صَلَاةِ العِيدِ.

– الجَوَازُ: مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

– التَحْرِيْمُ: تَأْخِيرُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ عَادِيَّةٌ.

خِلَافَاتُ العُلَمَاءِ وَأَدِلَّتُهُمْ

المَسْأَلَةُ الأُولَى: مَصْدَرُ الفَرْضِ

– مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ:

«وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ؛ لِحَدِيثِ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ..."».

– مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

«وُجُوبُهَا بِالْقُرْآنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ (الْبَقَرَة: ٤٣)».

وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

١. قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ (رِوَايَتَانِ):

– الرِّوَايَةُ الْأُولَى: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

– الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: وُرُودُ مَسَائِلَ تُنَاقِضُ هَذَا الْأَصْلَ، كَمَوْلُودٍ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ؛ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ لِأَبِيهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْهُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْوُجُوبِ!

٢. قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ (أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ):

– تَجِبُ الزَّكَاةُ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ آخِرِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَجُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ؛ لِارْتِبَاطِهَا بِانْتِهَاءِ الصَّوْمِ.

٣. قَوْلُ الشَّافِعِيِّ:

– لَا تَجِبُ إِلَّا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ آخِرِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّوْمِ.

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ

١. الْأَصْلُ:

– تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، قَادِرٍ عَلَى الْإِخْرَاجِ، وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.

٢. الْمَسْؤُولُ عَنِ الْغَيْرِ:

– الزَّوْجَةُ:

– عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ: يَدْفَعُ الزَّوْجُ زَكَاتَهَا.

– عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ: تَدْفَعُهَا الزَّوْجَةُ مِنْ مَالِهَا.

– العَبِيدُ وَالأَطْفَالُ:

– العَبِيدُ المُسْلِمُونَ: إِجْمَاعٌ عَلَى وُجُوبِهَا، يَدْفَعُهَا السَّيِّدُ.

– العَبِيدُ الكُفَّارُ:

– مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

– أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ؛ لِأَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ.

– الصِّغَارُ:

– مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَدْفَعُ الْأَبُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ.

– الثَّوْرِيُّ: يُسْتَحَبُّ دَفْعُهَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ إِنْ وُجِدَ.

– الْوَالِدَانِ الْفَقِيرَانِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا.

حَالَاتٌ خَاصَّةٌ

١. الْمَوْلُودُ يَوْمَ الْعِيدِ:

– رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ: يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْهُ، وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ.

٢. الْغَائِبُونَ (كَالْعَبِيدِ الْآبِقِينَ):

– عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ: يُزَكَّى عَنْهُمْ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُمْ.

– عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا زَكَاةَ إِلَّا إِذَا عَادُوا.

٣. أَهْلُ الْبَادِيَةِ (الْبَدْوُ):

– إِجْمَاعٌ (إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ): حُكْمُهُمْ كَأَهْلِ الْحَضَرِ.

– اللَّيْثُ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ؛ لِانْعِزَالِهِمْ عَنِ الْحَضَارَةِ.

حُكْم مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِهِ

– الشَّافِعِيُّ، وَالطَّبَرِيُّ: لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا مَلَكَ فَضْلًا عَنْ قُوتِهِ وَعِيَالِهِ.

٢. أَمَّا الْمُكَاتَبُ:

– قَالَ مَالِكٌ: يُزَكَّى عَنْهُ.

– قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ لَهُ.

٣. الْمُشْتَرَكُ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ:

– الشَّافِعِيُّ: يَدْفَعُ كُلُّ شَرِيكٍ زَكَاةً عَنْ نَصِيبِهِ.

زَكَاةُ الفِطْرِ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ

اِخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَلَى عَبِيدِ التِّجَارَةِ، فَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ، وَالإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ إِلَى وُجُوبِهَا إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ».

بَيْنَمَا ذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ العَنْبَرِيُّ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهَا زَكَاةُ بَدَنٍ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَعَبِيدُ التِّجَارَةِ تُخْرَجُ زَكَاتُهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

زَكَاةُ الفِطْرِ عَنِ المُكَاتَبِ

اِخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَنِ المُكَاتَبِ، فَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَهُوَ لَا يَزَالُ فِي شِبْهِ الرِّقِّ، فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

بَيْنَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِيهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ، فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا.

زَكَاةُ الفِطْرِ عَنِ الرَّقِيقِ كُلِّهِمْ

ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ جَمِيعِ مَمَالِيكِهِ وَرَقِيقِهِ، سَوَاءٌ كَانُوا لِلتِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا، مَرْهُونِينَ أَوْ غَيْرَ مَرْهُونِينَ، حَاضِرِينَ أَوْ غَائِبِينَ، آبِقِينَ، إِنْ كَانَ يَرْجُو رُجُوعَهُمْ، فَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُمْ وَأَيْسَ مِنْ عَوْدَتِهِمْ، فَلَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الفِطْرَةِ عَنْ عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فَقَالَ: يُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَعَبِيدِ عَبِيدِ عَبِيدِهِ؛ لِأَنَّهُمْ جَمِيعًا فِي مِلْكِهِ.

لَا يُزَكِّي عَنِ المُكَاتَبِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى المُكَاتَبِ نَفْسِهِ إِلَّا إِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُ فَاسِدَةً، فَعِنْدَهَا تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ، كَمَا ذَكَرْتُ.

زَكَاةُ الفِطْرِ عَنِ العَبْدِ المَغْصُوبِ وَالآبِقِ

ذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ عَبِيدِهِ وَعَبِيدِ عَبِيدِهِ، سَوَاءٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي الوُجُوبِ عِنْدَهُ.

اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الآبِقِ: هَلْ تَجِبُ الفِطْرَةُ عَنْهُ أَمْ لَا؟

وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ فِي العَبْدِ المَغْصُوبِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حِيَازَتِهِ وَقْتَ الوُجُوبِ، وَمَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِلَى هَذَا القَوْلِ.

كَيْفِيَّةُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنْوَاعُهَا

١. الْأَنْوَاعُ الْمَشْرُوعَةُ:

– تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقْطَارِ الْمَحَلِّيَّةِ (كَالْقَمْحِ، التَّمْرِ، الشَّعِيرِ، الزَّبِيبِ، الْأَقِطِ) بِمُقَدَّرِ صَاعٍ نَبَوِيٍّ (≈ ٢.٥ كِيلُو غِرَامٍ).

– عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَتِهَا نَقْدًا؛ لِتَيْسِيرِهَا عَلَى الْفَقِيرِ.

– عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُهَا طَعَامًا؛ اتِّبَاعًا لِلنَّصِّ.

مَتَى يُخْرَجُ الزَكَاةُ

– تُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».

لِمَنْ يُعْطَي؟

يُسَنُّ دَفْعُهَا لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ؛ لِإِغْنَائِهِ، وَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا عَلَى عَدَدٍ، وَيُحْرَمُ مِنْهَا الغَنِيُّ، وَمَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ.

حُكْمُ نَقْلِهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ

عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يُكْرَهُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِنْ كَانَ أَحْوَجَ.

الْخِلَافُ فِي الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْوَقْتِ

يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَيُعَدُّ ذَلِكَ أَفْضَلَ لِتَيْسِيرِ أَمْرِ الْفُقَرَاءِ وَإِغْنَائِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ[١] أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

---

(١) (١٥١١)

النِّيَّةُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحُكْمُ التَّوْكِيلِ فِيهَا

أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِي الزَّكَاةِ، فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التَّوْكِيلِ فِي النِّيَّةِ:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّوْكِيلُ المُطْلَقُ فِي الإِخْرَاجِ يَسْتَلْزِمُ التَّوْكِيلَ فِي النِّيَّةِ.

وَفِي "التُّحْفَةِ" قِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ المَالِكِ نَفْسِهِ أَوْ تَفْوِيضِهَا لِلوَكِيلِ صَرِيحًا، فَلَوْ دَفَعَ المَالِكُ الزَّكَاةَ لِلإِمَامِ أَوْ لِلوَكِيلِ دُونَ نِيَّةٍ، لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ نَوَاهَا الإِمَامُ أَوِ الوَكِيلُ.

إِجْبَارُ المُتَمَكِّنِ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى أَدَائِهَا

إِذَا امْتَنَعَ المَالِكُ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا، فَلِلإِمَامِ أَخْذُهَا مِنْهُ قَهْرًا، فَإِنْ نَوَى المَالِكُ الزَّكَاةَ عِنْدَ الأَخْذِ، أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا، وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَهَا هُوَ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ، ضَمِنَ.

التَوْكِيلْ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ مِنَ المَوْثُوقِينَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي بَلَدٍ آخَرَ.

حُكْمُ أَخْذِ الْوَكِيلِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا

قَوْلٌ: يَمْنَعُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مُؤْتَمَنٌ عَلَى التَّوْزِيعِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْوَكَالَةُ وَالِانْتِفَاعُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

قَوْلٌ: يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَقْتَضِي الْإِخْلَاصَ، وَلَوْ أَرَادَ الْأَخْذَ اسْتَأْذَنَ مُوَكِّلَهُ.

حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الجَنِينِ، وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ تَحْتَ الذِّمِّيِّ

وَلَا تُجَبُّ زَكَاةُ الفِطْرِ عَلَى الجَنِينِ، كَمَا نَقَلَ ابْنُ المُنذِرِ رَحِمَهُ اللهُ إِجْمَاعًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَا زَكَاةَ عَلَى الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَانْفَرَدَ ابْنُ حَنْبَلٍ، فَكَانَ لَا يُجَبُّهَا وَلَا يُوجِبُهَا.

أَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، فَلَا تَلْزَمُهُمْ، وَلَا يُخْرِجُونَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمْ عَبِيدٌ مُسْلِمُونَ، فَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ نَقْلًا عَن ابْنِ الْمُنْذِر : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ. (١)

الخاتِمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ لَنَا الزَّكَاةَ، تَطْهِيرًا لِلنُّفُوسِ، وَنَشْرًا لِلتَّكَافُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهَا سَبَبًا لِنَيْلِ رِضْوَانِهِ وَبَرَكَتِهِ. وَبَعْدَ أَنْ اسْتَعْرَضْنَا أَحْكَامَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَمَقَاصِدَهَا، يَتَجَلَّى لَنَا جَمَالُ هَذَا الرُّكْنِ الْعَظِيمِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِحْسَانِ، وَيَزْرَعُ فِي الْقُلُوبِ مَعَانِيَ الرَّحْمَةِ وَالتَّآخِي.

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا زَكَاتَنَا وَسَائِرَ أَعْمَالِنَا، وَأَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يُعِينَنَا عَلَى أَدَاءِ حُقُوقِهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ وَإِخْلَاصِ نِيَّةٍ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

---

(١) الإجماع (ص:٥٥)